

III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

3500 *Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 24 de septiembre de 2026, del Secretario, por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Ayuntamiento de Los Silos por el que se formaliza la cesión a título gratuito de una parcela sita en calle Efigenia n.º 6, 8, y 10, Barrio de San Bernardo-Las Canteras, con destino a la construcción de viviendas protegidas de promoción pública.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, apartado 2, de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de lo anterior y conforme a las funciones que tengo atribuidas por el artículo 11, apartado 1.A), puntos f) y h), del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Ayuntamiento de Los Silos, por el que se formaliza la cesión a título gratuito de una parcela sita en la calle Efigenia, n.º 6, 8 y 10, barrio de San Bernardo-Las Canteras, del término municipal de Los Silos, con destino a la construcción de viviendas protegidas de promoción pública, cuyo texto se acompaña como anexo a esta Resolución.

Canarias, a 24 de septiembre de 2026.- El Secretario, Huberto Suárez Hernández.

ANEXO

CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS, MEDIANTE EL QUE SE FORMALIZA LA CESIÓN GRATUITA DE UN SOLAR SITUADO EN CALLE EFIGENIA, N.º 6, 8 y 10, BARRIO DE SAN BERNARDO-LAS CANTERAS, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA.

REUNIDOS

De una parte, Dña. María del Pino de León Hernández, en su condición de Directora del Instituto Canario de la Vivienda, nombrada mediante Decreto 15/2026, de 23 de febrero, y en ejercicio de la competencia para la suscripción de los convenios que se formalicen para la aceptación de cesiones gratuitas de suelo, delegada mediante Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda (BOC n.º 240, de 9.12.2009).

De otra parte, Dña. Carmen Luz Baso Lorenzo, en su condición de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de la Villa de Los Silos, actuando en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para formalizar el presente Convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

I. Que, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, el Instituto Canario de la Vivienda es un organismo autónomo creado para la gestión de las competencias en materia de vivienda atribuidas a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los Cabildos Insulares, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar en el ejercicio de sus funciones.

II. Que la citada Ley, entre las funciones atribuidas al Instituto Canario de la Vivienda, incluye en su artículo 8.g) la constitución de un patrimonio propio de suelo destinado a la promoción de viviendas protegidas, previsión que asimismo recoge el artículo 5.j) del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda.

III. Que el Ayuntamiento de la Villa de Los Silos es titular en pleno dominio, por título de compraventa, de la parcela objeto de cesión, cuyos datos identificativos y descriptivos son los siguientes:

UBICACIÓN: calle Efigenia n.º 6, 8 y 10, Barrio de San Bernardo, lugar conocido como Las Canteras, término municipal de Los Silos.

SUPERFICIE: Seiscientos veintidós metros cuadrados (622,00 m²).

LINDEROS: al norte o fondo, herederos de Manuel Rodríguez Abreu; al sur o frente, calle sin nombre; al este o derecha, Marina Afonso, y al oeste o izquierda entrando, calle sin nombre.

REFERENCIAS CATASTRALES: 0891411CS2309S0001MX, 0891410CS2309S0001FX y 0891409CS2309S0001OX.

DATOS REGISTRALES: Finca registral n.º 5.282, inscrita en el Registro de la Propiedad de Icod de Los Vinos, inscripción 4.ª, de fecha 3 de octubre de 2025.

CARGAS: no constan cargas registradas.

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: suelo urbano consolidado.

USO: residencial.

NATURALEZA: bien patrimonial.

VALOR: doscientos sesenta y dos mil doscientos cinco euros con setenta y un céntimos (262.205,71 euros).

Se incorporan al presente Convenio, como documentación anexa, los planos de situación y delimitación de la parcela objeto de cesión.

IV. Que, previo cumplimiento de los trámites previstos en los artículos 6 y siguientes del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias, el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Los Silos, en sesión extraordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2025, acordó ceder gratuitamente al Instituto Canario de la Vivienda la parcela descrita en el apartado anterior, con destino a la construcción de viviendas protegidas de promoción pública. Dicho acuerdo fue rectificado por el Pleno municipal en sesión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2026.

V. Que el Instituto Canario de la Vivienda tramitó el correspondiente expediente para la aceptación de la cesión, en el que se incorporó el preceptivo informe de los Servicios Jurídicos del Organismo y, posteriormente, el Presidente dictó la Resolución n.º 288/2026, de 25 de agosto de 2026, por la que se acordó aceptar la cesión, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 78 bis del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 133/1988, de 22 de septiembre.

VI. Que, a la vista de lo expuesto, procede formalizar la cesión gratuita mediante la suscripción del presente Convenio, de conformidad con lo previsto en el artículo 300.1.b).2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación con el artículo 31 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

A la vista de lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio, que se registrará por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- El Ayuntamiento de la Villa de Los Silos cede gratuitamente al Instituto Canario de la Vivienda, mediante el presente Convenio, la parcela descrita en el apartado III de la parte expositiva, con destino a la construcción de viviendas protegidas de promoción pública.

Segunda.- El Instituto Canario de la Vivienda acepta la cesión gratuita de la citada parcela y se compromete a realizar las actuaciones necesarias para destinarla a la construcción de viviendas protegidas de promoción pública.

Tercera.- El presente Convenio constituye título suficiente para la inscripción de la cesión en el Registro de la Propiedad correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 79.2 del Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Convenio podrá elevarse a escritura pública a solicitud de cualquiera de las partes.

Cuarta.- Los gastos notariales y registrales que, en su caso, se deriven de la elevación del presente Convenio a escritura pública serán de cuenta de la parte que la inste.

Y para que conste y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes suscriben el presente Convenio, a 21 de septiembre de 2026.- El Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, p.d. (Resolución de 17.11.2009; BOC n.º 240, de 9.12.2009), la Directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino de León Hernández.- La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de la Villa de Los Silos, Carmen Luz Baso Lorenzo.

ANEXO I

PLANOS DE SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA PARCELA OBJETO DE CESIÓN



